

עין משפט ור מצוה

כו א מ"י ט"ו מהל' פסו"ה הל' י':

»

תורה אור השלם

1. ואמרתם זבח פסח הוא ל'י אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים כנגפו את מצרים ואת בתניו הציל ויקר הקם וישתחוה:
שמות יב כו
2. ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עורקים בברו וישקעאל ושעריה ועבריה וקנן כל אלה בני אצל:
דברי הימים א ח לח

3. ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עורקים בברו וישקעאל ושעריה ועבריה וקנן אלה בני אצל:
דברי הימים א ט מד

»

מוסף רש"י

פסח הבא בטומאה.
כגון רוב יציור טמאין (לקמן טו.)
שלא בא מתחילתו אלא לאכילה.
שנלטו עקר פסח לאכילה נטוה, דכתיב לפי אלה, וי למכלה רחמנא דמימי בטומאה מאיז מזהא ואין יציור דמין, אדעתא קתמיה שלמים שריה (לקמן טו.)
הפסח שעברה שנתו.
דמו לא חזי לפסח, קתמיה שלמים שריה (לקמן טז.)
ושחטו בזמנו לשמו.
דהוי ליה שחט שלמים לשם פסח (שם), וכן השוחט אחרים.
אחד מכל הנשים (שם) שקל קלא.
סיפת רגיש (ר"ה כה, ושבויות יח) מוט"ל בנה"ז (ר"ה שם)
פתק ביה.
זק (שבויות שם וע"ז יד.)
הקדים מולים לערלים.
נשחיתת פסח מיירי, דשחט סימן ראשון למולים, סימן שני לערלים (מנחות טז.)

»

מוסף תוספות

א. וןהלכך כשר.
מוס' שאנן.
ב. ודןמן הראוי לבו ביום אין זה חסרון זמן.
רש"י יומא סז:
ג. קודם המנחה קודם שאנן.
ד. שהרי לבו ביום הוא.
טס.
ה. כדאמרין בטסקנא.
סס.
ו. דחשיב והוי דבר מסוים.
סס.

סב:

אי־לימא בטומאת בשר היבא הותרה. ואס תאמר והא ודאי טומאת בשר הותרה לזרוק הדם כדאמרינן כתיבד לולין

(ד' עו.) גבי חמשה דברים באים בטומאה ואע"ג דלא מישתריא בלכילה דכתי האי גיווגא הוי השתא הותרה לטומאת גברי לזרוק הדם

דלכמי לא ידע גמרא הא דפסח נאכל בטומאה ויש לומר דה"פ דנין דבר שלא הותרה מכללו בפסח מדבר שלא הותר מכללו בפסח ולא תוכיח טומאה שהותרה מכללה בפסח כי ההיא דלעיל דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים אלא בפסח מדבר כו' וכי מוקי לה בטומאה דגברי ומאי הותרה מכללה בצנור היינו בפסח כדפירש הקונטרס:
ורבי יהושע מבשיר.
ואע"ג דליכא מאן דלמר פסח בשאר ימות השנה צעי עקירה בעברה שנתו מודו כ"ע דהיינו עקירתו ושלמים לשם פסח שמיט^א:
לימא הואי רובומונופסול כו'.
פי' שיכול להמתין עד זמנו ויפסל ולמאי דמסקינן צריש שני שעירים (יומא סז:) דלין מחוסר זמן לבו ציוס^ב לגבי הואיל נרא' לפי' דמצו ציוס פריך דשלא בזמנו משמע אפי' צי"ד שחריט^ג ולהכי פריך הואיל בזמנו צו ציוס פסול שלא בזמנו נמי פסול^ד:

שאני התם דאמר קרא הוא.
ואי"ת והא מק"ו דריש ליה רבי אליעזר צפ"ק דזבחים (ד' יב.) ומה פסח שמותרו צו שלמים כו' כדמיימי בקונטרס.
וי"ל דע"י ק"ו משמע ליה לר' אליעזר דהוא צוהייתו יהא לא הוא לשם אחרים ולא אחרים לשמו ועל ידי כך דריש דשלא בזמנו דכשר לשם אחרים אחרים כשרים לשמו דהא איתקוש אהדדי אכל אי לאו ק"ו לא הוי דרשינן אלא לא הוא לשם אחרים ותו לא:
מה בין דשמו ושרא דשמו לאובייו ושרא לאובייו.
תימה מאי קא צעי הא גמר לעיל מקרא דמקלג אוללים לא פסלי ונראה להשצי"א דמיבעיא ליה אמאי לא גמרינן לשמו ושלא לשמו דכשר מלאכוליו ושלא לאוכליו:
דשמו ושרא דשמו ישנו בציבור בו'.
תימה לר"י מאי איריא דאינו בציבור מיעוק ליה דלפי' ציחיד אינו נוהג אלא בפסח גרידא:

פסולו בגופו ואי אפשר לברר איסורו
הדא מילתא היא.
דס"ל דאי לאו טעמא דאי אפשר לברר איסורו לא קרי ליה בגופו הואיל ומחשבה היא דלעיל אצל ר' יוחנן לא דייק בדי וקרי ליה שפיר פסולו בגופו ושינוי צעלים נמי אי אפשר לברר איסורו ולהכי לא קחשיב ליה לעיל:
ערלים
צ"מאיים נמי ליתיה לבוה ערלה.
משמע דהוי ניחא ליה אי הוה תני בתרווייהו כשר ואי"ת אדרבה בתרווייהו הוי ליה למיפסל דהא ר"מ אי"ת ליה מפגלים בנחי' מתיר^ה

ואחרים היינו רבי מאיר וי"ל דלא אמר פיגול בנחי' מתיר אלא במפרש סימן ראשון או שני לערלים דהוי דבר מסויים כדמוכח צפ"ב דזבחים (ד' ג.) ובקונטרס הביאה אמר ליה אביי מי סברת אינה כו' ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף דלמר סימן ראשון חוץ לזמנו וסימן שני חוץ למקומו ולמה ליה לפרושי הוה ליה למימר בקסמ אלא ודאי לא אמר ר' מאיר מפגלי' בנחי' מתיר אלא במפרש ועוד נראה דלפילו אמר בנחי' סימן לאו כלום היא אלא דווקא צסימן שלס^י דפריך התם והרי קמינה דכי נלחוט דמי ופליגי ומשני התם נמי^ט דלדמרי' קומן דמנחה חוץ לזמנו דכי נלחוט חוץ למקומה והרי קומן דמנחת חוטא דליכא לבונה ופליגי ומשני לא פליגי כו' ואמאי לא קאמר דפליגי דלמר חזי קומן חוץ לזמנו וחזי חוץ למקומו אלא על כרחיך דבר המסוים ושלם שענין לימא

לאוכליו לא משכחת לה בצבור, דליכא בצבור זבחי שלמים אלא שני כבשי עצרת הבאין עם שתי הלהם כדכתיב והניף הכהן אותם על להם הבכורים תנופה לפני ה' על שני וגו' קדש יהיו לה' לכהן, לכהן הם ולא לצבור. אמר רבי אשי פסולו בגופו ואי אפשר לברר איסורו דבר אחד הן, והכי קאמר, מה טעם איסורו בגופו שאי אפשר לברר איסורו.
מתני' שחטו למולין ולערלים לטהורין ולטמאין כשר.
תניא אחרים אומרים הקדים מולים לערלים כשר הקדים ערלים למולים פסול.
מפורש בסוף הוריות מאן אחרים ר' מאיר.

תמיד נשחט פרק חמישי פסחים

שמעאלמו לא צא.
לא נאמרה הבאת עיקר פסח אלא לאכילה וכי שרייה רחמנא לאיתויי בטומאה צרוב ציבור כדכתיב איש איש כי יהיה טמא וגו'^א איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נידחין אדעתיה למיכליה שרייה:
שערה שנסו.
שנולד אשתקד קודם ראש חודש ניסן והפרישו לשם פסח וכי מטא ראש חודש ניסן ועברה שנתו תו לא חזי לפסח דכתיב

וזכר בן שנה^ב וקאי לשלמים דליפנין בפירקין דלקמן (ד' ע.) פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא:
ושחטו בזמנו לשמו גרסי'.
דהוי ליה שחטו שלמים לשם פסח בזמנו:
ר' אליעזר פוסל.
טעמא מפרש צפ"ק דזבחים [יא.] ומה פסח שמותרו צא שלמים שחטו לשם שלמים בזמנו פסול שלמים שאין מותרין צא פסח שחטו לשם פסח בזמן פסח אינו דין שפוסל:
ורבי יוסוע מנשי.
דכל זבחים שזבחים שלא לשמן כשרינן חוץ מפסח וחסאמא^א ואי משום דנשחטו לשם פסח קל וחומר הוא ומה שלא בזמנו שאינו כשר לשמו אחרים כשרים לשמו בזמנו שהוא כשר לשמו אינו דין שיכשרו אחרים לשמו.
וכל טעמייהו התם מפרש: שלא בזמנו.
לא פסיל ליה רבי אליעזר אס שחטו לשם פסח כדלמר ליה ר' יהושע ומה שלא בזמנו שאינו כשר לשמו אחרים כשרים לשמו ולא מיהדר רבי אליעזר לדדי שלא בזמנו נמי אחרים פסולים לשמו ואמאי לרז חסדא דלמר לחומרא אחרין הואיל יימא הכא הואיל ואלו זמנו הוה ושחטו לשמו מיפסיל הכא הכי נמי ליפסיל כדקאמר גבי ערל הואיל ואי הוה מל פסיל השתא נמי פסיל:
שלא בזמנו שהוא כשר לשם אחרים.
דנפקא לן לקמן (ע.) מוצחבת פסח לאן ובקריט^א

דפסח שניתומר לאחר הפסח קרב שלמים ואף קודם הפסח נמי נפקא לן צפ"ק דזבחים [מ:] מקרא אחריתא מואס מן האלן קרבנו לזבח שלמים^א דבר הבא מן האלן דהיינו פסח יהא לזבח שלמים:
אחרים כשרינן לשמו.
דהא איתקש פסולו לשם אחרים ופסול אחרים לשמו:
ספר יוחסין.
מתני' דדברי הימים:
אין שוני.
ספר יוחסין לא לפי ללודים כו'.
לדחוייה ירכיון.
ליא לפי שאינן מיוחסין:
י' **לא יספה ידי חובסה.**
לא יכלה לשנותה צגלש שנים:
שקל קלא.
מוט"ל:
כדי דקא שקיל ואויל א"ל.
ר' שמלאי לר' יוחנן:
מה בין לשמו ושלא לשמו לאוכליו ושלא לאוכליו.
מאי שאל דלשמו ושלא לשמו פסול לאוכליו ושלא לאוכליו כשר:
פסולו בגופו
משנה בגופו של קרבן אצל מחשבת אוכליו פסול דבר אחר הוא:
אי אפשר לצרר.
דמה חלק לשמו ומה חלק שלא לשמו אצל אוכליו אפשר לצרר חלק אוכליו לצד זה וחלק חולה וזקן בצד אחר אי נמי לצרר אס אמת מחשבתו אס אין צה ממש כגון יאכילנו לרצוין וכדרכא

ונמצאת מחשבתו צטילה למפרע ולשאנין רצוין יחזור דמיהן וכך שמעתי:
אינו צאריע עבודות.
דלין מחשבת אוכלין צוריקה:
מחשבת אכילה לא שייכא בקרבן
ציבור דלא שייכא אלא בפסח:
ששש כחן.
שנגנזו מהן טעמי תורה שהיו צו:
נגנזו.
נשתכח:
מאלל לאלל.
שני מקראות הן ופרשה גדולה צינייה ולאכל ששה בנים וקא חשיב ואויל הצנים וסיפא דפרשתא אלה בני אלל:
וכדרכא

לזמנא
לזמנו דלצונה חוץ למקומה והרי קומן דמנחת חוטא דליכא לבונה ופליגי ומשני לא פליגי כו' ואמאי לא קאמר דפליגי דלמר חזי קומן חוץ לזמנו וחזי חוץ למקומו אלא על כרחיך דבר המסוים ושלם שענין לימא

מסורת הש"ס

א) לקמן עו:
ב) וזכיה יא.,
ג) ס"א שונין ד) ור"ה כה,
ד) שנושט יח:
ה) ס) מנחות טו:
ו) [נמדבר טו],
ז) [שמות יב],
ח) [זבחים כג:],
ט) [דברים טז:],
י) [ויקרא א],
יא) [ז"ל אחר ד"ה שקל,
יב) ז"ל דלמא,

»

הגהות הב"ח

א) גמ' תלת מלא שמעאלא צימא דשותא מחלת מלא דטומא וכו':
ב) שם תלתא יימי הוה קא שקיל ואויל:

»

לעני רש"י

מוט"ל. רב אדמה.

»

רבינו הגנאל

ומתבנין אהא דאמרין כל הואיל אם הוא לחומרא דברי הכל הוא מיהא, הפסח שעברה שנתו שחטו בזמנו ברי"ד לשם פסח וכן השוחט קדשים אחרים לשם פסח ברי"ד פסול ורבי יהושע מבשיר, ואפילו לרבי אליעזר דפסול אינו פוסל אלא השוחט ברי"ד לשם פסח אבל בשאר ימות השנה מבשיר, ואמאי בימיא הואיל ובזמנו פסול כך שלא בזמנו פסול דהא לחומרא הוא.
ויפקינן בשאני התם דרחמנא אכשריה שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' הוא פסח.
כלומר הפסח הוא שישחט לשם פסח ברי"ד ולאפקי קדשים אחרים לשם פסח דלא, ולא הפסח לשלמים, דבעינן הוא בהיותו יהא לשמו בזמנו דהוא אם ישחט לשם אחרים פסול, שלמים נמי אם ישחטו לשם פסח פסולין לשמו, שלא בזמנו, דהוא כשר לשם שלמים, גס שלמים נמי לשם פסח כשרים.
יחתי לו מר ספר יוחסיין.
פי' אמר לו למדני ספר דברי הימים, שקל קלא חתוק ביה, נטל אבן וזק עליו, כלומר גגו בו.
שאלי, מה בין לשמו ושלא לשמו לאוכליו ושלא לאוכליו, שהשוחט לשמו ושלא לשמו פסול, והשוחט לאוכליו ושלא לאוכליו כשר.
אמר ליה לשמו ושלא לשמו פסולו בגופו שהוא פסח ושחטו לשם שלמים שניה הובח עצמו במחשבתו, לאוכליו ושלא לאוכליו לבריא ולחולה אין הובח פסולו בגופו כי הובח בכשרותו עומד.
לשמו ושלא לשמו אי אפשר לברר איסורו, כלומר לא יתכן להיודע איזה צד של זבח לשמו איזה צד שלא לשמו כדי שתיח האיסור ותאכל המותר.
לאוכליו ושלא לאוכליו אפשר לברר איסוריה החולה אסור והבריא מותר.
לשמו ושלא לשמו ישנו בארבע עבודות לאוכליו ושלא לאוכליו אינו אלא בשחיטה.
כדאמרן במכסת תכוסו.
לשמו ושלא לשמו ישנו בקרבן צבור כביחיד ובין זה ובין זה שלא לשמו פסול.
לאוכליו ושלא